

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 264/2530 บริษัท ไทย เซ โรแกรฟฟิคซิสเต็มส์ จำกัด ฯ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยา กลการ อิม

पोर्ट เอ็กซ์พอร์ต กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1088

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 66, มาตรา 180

ในชั้นยื่นคำฟ้อง แม้ทนายความ ซึ่ง อ. เป็นผู้แต่ง ตั้งให้เป็นทนายความของโจทก์จะได้ลงชื่อในคำฟ้องในฐานะโจทก์ โดยโจทก์มิได้มอบอำนาจให้ อ. ฟ้องจำเลยและดำเนินคดีแทนโจทก์ก็ตาม แต่เมื่อศาลชั้นต้นได้ตรวจและมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้ และจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้ว ซึ่งเป็นกรณีล่วงเลยชั้นตรวจรับฟ้อง จึงนำป.วิ.พ. มาตรา 18 มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อไม่มีการชี้ สองสถานโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องก่อนวันสืบพยานโจทก์เป็นว่ามอบอำนาจให้ อ. เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ ศาลย่อมมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ซึ่งมีผลทำให้ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์กลับเป็นฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก ทั้งนี้อาศัยอำนาจตาม ป.วิ.พ. มาตรา 66ซึ่งให้อำนาจศาลไว้ว่า ถ้า มีผู้อ้างว่าเป็นผู้แทนของนิติบุคคลเมื่อศาลเห็นสมควรก็สอบสวนได้เป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้แก่ศาลโดยกว้างขวาง เมื่อใดศาลเห็นว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจตั้ง ที่อ้างหรืออำนาจบกพร่อง ศาลย่อมมีอำนาจยกฟ้อง หรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม การที่จำเลย

ที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบได้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ในนามของห้างจำเลยที่ 1 โดยลงชื่อตนเองและประทับตราของห้างจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของจำเลยที่ 1 แล้ว ส่วนห้างจำเลยที่ 1 นั้นได้ยอมชำระเงินค่าเช่าซื้อให้โจทก์ถึง 4 งวด โดยมีได้ทวงตั้งแต่ประการใด จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์เมื่อห้างจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์เป็นการส่วนตัวตาม ป.พ.พ. มาตรา 1088.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารโดยขอให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 21,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายวันละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อคืนโจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อในสภาพที่เรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน 44,174.40 บาท

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นเพียงหุ้นส่วนของจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 เช่าซื้อเครื่องถ่ายเอกสารตามฟ้อง จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบเครื่องถ่ายเอกสารที่เช่าซื้อคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะส่งมอบเครื่อง

ถ่ายเอกสารคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย แต่ทั้งนี้ค่าเสียหายต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อ
ที่จำเลยยังค้างชำระโจทก์อยู่ คือ 44,174 บาท ถ้าหากจำเลยทั้งสองไม่สามารถส่งคืน
เครื่องถ่ายเอกสารให้แก่โจทก์ได้ก็ให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน 44,174 บาท และให้จำเลย
ทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาทแทนโจทก์ด้วย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าโจทก์มอบอำนาจให้นางสาว
หรรษา สังวสันต์ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ แต่ในคำฟ้องและในใบแต่งตั้ง
ทนายความของโจทก์ กลับมีชื่อนายอุดม พู่เจริญเป็นผู้รับมอบอำนาจและเป็นผู้ลงชื่อ
ในใบแต่งตั้งทนายความ ศาลรับฟ้องของโจทก์ไว้เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 เพราะเป็นคำฟ้องที่ไม่มีลายมือชื่อโจทก์ และโจทก์
ขอแก้ไขฟ้องเมื่อล่วงเลยชั้นตรวจคำฟ้องแล้ว ศาลไม่มีอำนาจอนุญาต ต้องยกฟ้อง
นั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้นได้ตรวจและมีคำสั่งรับฟ้องของโจทก์ไว้และจำเลยที่ 2 ได้ยื่น
คำให้การแล้ว ซึ่งเป็นกรณีล่วงเลยชั้นตรวจรับฟ้อง จึงจะนำประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 มาใช้บังคับไม่ได้ คดีนี้ไม่มีการนัดชี้สองสถาน โจทก์
ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องก่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ ศาลจึงมีอำนาจอนุญาตให้
โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ส่วนบทกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในกรณีนี้ได้แก่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 66 ซึ่งให้อำนาจศาลไว้ว่า ถ้ามีผู้อ้างว่าเป็นผู้
แทนของนิติบุคคลเมื่อศาลเห็นสมควรก็สอบสวนได้เป็นอำนาจที่กฎหมายให้ไว้แก่
ศาลโดยกว้างขวาง เมื่อใดศาลเห็นว่าผู้นั้นไม่มีอำนาจดังที่อ้างหรืออำนาจบกพร่อง
ศาลมีอำนาจยกฟ้องหรือมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อ

ประโยชน์แห่งความยุติธรรม ในกรณีนี้แม้ในชั้นยื่นคำฟ้อง นายวิศณุ ศิริจันทร์ซึ่ง นายอุดม พู่เจริญ แต่งตั้งให้เป็นทนายความของโจทก์จะได้ลงชื่อในคำฟ้องในฐานะ โจทก์ โดยโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายอุดมฟ้องจำเลยและดำเนินคดีแทนโจทก์ ก็ตาม แต่ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 ศาลชั้นต้นตรวจพบว่าโจทก์มิได้มอบ อำนาจให้นายอุดมฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลย จึงมีคำสั่งให้โจทก์ส่งหนังสือมอบ อำนาจที่มอบอำนาจให้นายอุดมต่อศาล แสดงให้เห็นว่าศาลชั้นต้นเห็นว่าเพื่อ ประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องให้ฟ้องสมบูรณ์ตาม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและต่อมาโจทก์ก็ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง เป็นว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอุดมเป็นผู้มีอำนาจฟ้องและดำเนินคดีแก่จำเลย แทนโจทก์ พร้อมทั้งส่งหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมายเลข 2 ต่อศาลชั้นต้นด้วย ปราบฏตามคำร้องแก้ไขคำฟ้องของโจทก์ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2526 ศาลชั้นต้นส่ง สำเนาคำร้องดังกล่าวให้จำเลยแล้วจำเลยแถลงไม่ค้าน ศาลชั้นต้นจึงอนุญาตให้โจทก์ แก้ไขคำฟ้องได้ตามคำร้อง ปราบฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2526 ดังนี้จึงทำให้ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์กลับเป็นฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก ฎีกาของ จำเลยที่ 2 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาเช่าซื้อที่ โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ได้ระบุข้อความ ไว้ตอนต้นชัดเจนว่าสัญญาดังกล่าวทำกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 พร้อมกับระบุ เลขทะเบียนการค้าของจำเลยที่ 1 ไว้ด้วยและตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของ จำเลยที่ 1 เอกสารหมายเลข 3 ปราบฏว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับ ผิดของจำเลยที่ 1 และได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่จำเลยที่ 2 ก็มีอำนาจส่งจ่ายเงินใน นามของจำเลยที่ 1 ได้โดยมีนายประกิจ แซ่จั่วหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ลงชื่อ ร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญคนหนึ่งของจำเลยที่ 1 มิฉะนั้นผู้ เป็นหุ้นส่วนคน ๆ อื่น ก็ไม่ให้อำนาจเป็นผู้ร่วมควบคุมการเงินของจำเลยที่ 1 ดังนั้น

การที่จำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 พร้อมประทับตราของจำเลยที่ 1 ซึ่งแม้จะไม่ได้จดทะเบียนไว้ว่าในการกระทำกิจการใด ๆ ให้มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 จะต้องลงลายมือชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและประทับตราของจำเลยที่ 1 เป็นสำคัญก็ตาม แต่จำเลยทั้งสองก็ได้คัดค้านว่าตราที่ประทับไว้ตรงลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 นั้นมิใช่ตราของจำเลยที่ 1 จึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ในนามของจำเลยที่ 1 นั้นเองนอกจากนี้ยังปรากฏต่อมาว่า หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 แล้ว ได้ชำระเงินค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์อีกถึง 4 งวด โดยไม่ปรากฏว่านายประกิจ แซ่ฉั่ว หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ทวงติงแต่ประการใด จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาเช่าซื้อต่อโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1088 บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของห้างหุ้นส่วน ท่านว่าผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ทั้งหลายของห้างหุ้นส่วนนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนดังนั้นในการที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบได้เข้าทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ในนามของจำเลยที่ 1 โดยลงชื่อตนเองและประทับตราของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าเป็นการสอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้น..."

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ